

[일련번호 3]

감사결과 처분요구서

【제 목】 ☆☆☆☆ ❀❀❀❀ 조성공사 실정보고 미이행

【부 서 명】 △△△△△팀

【행정상 조치】 시정(완료)

【재정상 조치】 감액

【지 적 내 용】

1. 업무개요

△△△△△팀은 개발사업(%%·##) 공사 발주, 감독, 준공에 관한 업무를 수행하면서 <표 1>과 같이 '☆☆☆☆ ❀❀❀❀ 등 조성공사'에 대한 공사 감독 및 관리 업무를 수행하고 있다.

<표 1> 공사 추진 현황

(단위 : 천원)

계약금액	착공일	준공일	공정율	비고
4,670,435 (토공사 비중 54%)	2024.12.23.	2026.02.08.	47%	2025. 9월 기준

2. 관련규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제49조에 따라 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖에 관계서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 하고, 공사감독자는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 '공사감독 업무지침'이라 한다)에 따른 감독 업무를 성실히 수행하여야 한다.

「공사감독 업무지침」 제4조에 따르면 감독업무를 수행할 때에는 해당 공사의 설계도서·계약서 그 밖에 관계서류 등의 내용을 숙지하고 그 공사의 특수성을 파악한 후 성실하고 효율적으로 업무를 수행하여야 할 뿐만아니라, 해당 공사가 설계도서, 그 밖에 관계서류 등의 내용대로 시공되었는지를 공사 시행 단계별로 확인 등을 하고, 시공 등에 필요한 감독을 하여야 하며,

제131조에 따라 공사감독자는 시공자가 제출하는 발파계획서 등의 서류를 접수하고, 접수된 서류에 하자가 있을 경우에는 시공자에게 문서로 보완 지시 하여야 하며, 제132조에 따라 공사 중 해당 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 실정보고¹⁾ 사항에 대하여 검토하고 발주청에 보고하여야 한다.

그리고 같은 지침 제148조에 따라 공사감독자는 설계변경 시 계약서류와 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」 등 관련 규정에 따라 시행하고, 발주청은 설계변경이 필요한 경우에는 공사감독자에게 설계변경을 하도록 지시 하여야 하며,

공사감독자는 시공자가 현지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감과 건설공사의 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요한 경우 설계 변경사유서 등의 서류를 제출하면 이를 검토·확인하고 검토 의견서를 첨부하여 발주청에 실정보고하고 발주청 방침을 득한 후 시공하도록 조치하여야 한다.

1) (실정보고) 공사 시행과정에서 현지여건 변경 등으로 인해 설계변경이 필요한 사항에 대하여 시공자의 의견을 포함하여 공사감독자 등이 서면으로 검토의견 등을 발주청에 설계변경 전에 보고하고 발주청으로부터 승인 등 필요한 조치를 받는 행위

따라서 공사감독자는 현장여건, 설계도서, 관련규정 등 기타 관계서류에 따라 절차에 따라 공사감독업무를 성실히 수행하며 현장여건에 따라 설계변경이 필요한 경우 실정보고 등을 통해 발주청 방침을 득한 후 그 방침에 따라 공사감독업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 위 부서는 2024. 12. 23일에 '☆☆☆☆ ○○○○○ 등 조성공사'를 착공하여 감사기간 현재까지 암발파 등 토공사 감독업무를 추진하면서 발파암 수량 총 31,437㎥이 설계서에 반영되어 있음에도,

암반 출현 여부 확인 및 토공량 산정의 정확성 확보를 위한 추가 지반조사 결과²⁾를 2025. 4. 14일 제출받아 당초 계획과는 다르게 발파암에 대한 시공 여부를 확인할 수 있었고,

실제 시공 사토 반출 수량이 <표 2>과 같이 계획 수량을 초과하였을 뿐만 아니라, 일부 구간에서는 설계 계획고까지 사토가 반출되어 계획 구간에 암이 발생하지 않아 시공자로부터 암발파 계획서가 제출되지 않는 등 현지여건과 설계도서가 부합하지 않는 사항을 감사기간 현재까지 반영하지 못하였다.

<표 2> 토사 반출 현황

(단위 : ㎥)

구간	토사	리핑암	발파암	비고
계약수량	80,632	11,146	31,436	
반출수량	84,682	-	-	초과반출 수량 4,682

※ 감사대상부서 제출자료 재구성(2025. 9. 25일 토사 반출 현황)

2) 공사구간 내 2개소의 시추주상도를 작성하였고 지표면으로부터 최대 심도 25m까지 풍화암, 편마암 발견

따라서 <표 2>와 같이 계획과 달리 발생이 예상되지 않는 발파암 총 31,437㎥, 총 834,322,259원에 대하여 실정보고 등의 신속한 행정조치(감액)를 통해 예산이 효과적·효율적으로 관리 될 수 있도록 할 필요가 있다.

<표 3> 발파암 등 관련 내역 반영현황

(단위 : ㎥, 원)

공종	규격	수량	금액(당초)	금액(변경)	비고
암발파	미진동굴착 TYPE-I	-772	28,089,220	-	감 28,089,220
암발파	정밀진동 제어발파 TYPE-II	-5,710	156,790,890	-	감 156,790,890
암발파	소규모진동 제어발파 TYPE-III	-24,286	379,590,180	-	감 379,590,180
암발파	중규모진동 제어발파 TYPE-IV	-20	172,080	-	감 172,080
사토운반 (발파암)	덤프24톤+ 로더2.87 ㎥	-30,788	176,298,696	-	감 176,298,696
사토운반 (토사)	L=6.5km	+30,788	-	172,813,044	증 172,813,044
제 경 비			349,580,527	83,386,290	감 266,194,237
공 사 비			1,090,521,593	256,199,334	감 834,322,259

【관련자 의견】

△△△△△팀은 현장 제반여건을 고려하여 사토를 우선 반출토록 하고 실정보고를 요청하였으며, 신속한 행정조치를 통해 현장관리에 만전을 기하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(△△△△△팀)은

현지여건과 설계도서가 부합하지 않은 암발파 등에 대한 공사비 총 834,322,259원을
감액하시기 바랍니다. (행정상 시정)